

1519809-62.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2222594/2021 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 19658661 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA,

3650/21/250 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 3655/21/250 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1519809-62.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519809-62.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2222594/2021 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 19658661 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA,

3650/21/250 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 3655/21/250 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA,

2222594 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KELVIN NÍCOLAS FERRAZ NUNES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

KELVIN NICOLAS FERRAZ NUNES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, "caput" e do art. 34, ambos da Lei nº. 11.343/06, porque, supostamente, no dia 16.08.2021, por volta das 10h30min, na Rua Alfredo De Melo, 825 - Itaim Paulista, nesta comarca, o acusado mantinha em depósito, guardava e trazia consigo, para fins de tráfico e fornecimento a terceiros 3 grandes porções de cocaína, num total de 1.310,5g, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e

regulamentar, conforme laudo de constatação de fls. 20/22. Ainda, segundo a denúncia, nas mesmas circunstâncias de dia, horário e local acima, o acusado possuía objeto destinado à preparação de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em 3 de setembro de 2021, a denúncia foi recebida, determinando-se a citação do acusado (fls. 98/99).

O réu foi citado, tendo sido apresentada resposta à acusação (fls. 137/140).

Ratificado o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento para a presente oportunidade, ocasião em que foram ouvidas testemunhas de acusação, além de realizado o interrogatório do réu.

Ao final, o d. representante do Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia (fls. 162/166). Já a d. Defesa requereu a absolvição do acusado, fundamentando-se, em síntese, na insuficiência probatória (fls. 175/185).

É o relatório.
Fundamento e Decido.

A presente ação penal é parcialmente procedente.

Ao cabo da instrução criminal, restou demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal qual descrito na denúncia. Contudo, não restou caracterizado, à luz das provas produzidas, pela mera apreensão de uma balança, que o acusado estivesse a fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nesse sentido, é firme e seguro todo o acervo probatório.

A materialidade do delito está comprovada pelos laudos de constatação (fls. 20/22), de fls. 103/105 e de exame químico-toxicológico (fls. 123/125).

A autoria também restou demonstrada.

LEANDRO DE OLIVEIRA UZAI, policial militar, relatou, em juízo, ter sido acionado por haver informações no sentido de que existiria grande quantidade de drogas armazenadas em determinado local. Na residência em que diligenciaram, foram localizados o réu e uma outra senhora que se identificou como sendo sua companheira. Não se recorda se lhe foram passadas as características do acusado, lembra-se que havia endereço indicado com respectiva numeração. Quando chegaram ao endereço em questão, havia um indivíduo na escada que repentinamente ingressou na residência. Quando foi recebido pela companheira do réu, em cima da mesa já dava para visualizar a droga esparramada. Quando indagada quem mais estaria na casa, a companheira respondeu que era apenas o réu. Nunca havia abordado o réu anteriormente.

No mesmo sentido foi o depoimento do também policial militar ADRIANNO DURAES DE MORAIS.

Não há se falar em ilicitude da prova, uma vez que havia justa causa para apreensão da droga (réu em atitude suspeita que ingressou na residência e policiais militares que visualizaram as drogas apreendidas quando a companheira do réu lhes abriu a porta da casa).

O acusado, em juízo, alegou que a acusação era falsa já que não havia drogas na casa.

A versão do acusado, contudo, restou isolada nos autos, sendo ainda desmentida pelos demais elementos de prova colhidas em juízo.

Cumprе ressaltar que os depoimentos dos policiais não padecem de contradições, foram coerentes e demonstraram com clareza o ocorrido, deixando evidente a prática pelo réu da conduta a ele imputada na denúncia, no que tange ao tráfico ilícito de entorpecentes.

Em verdade, os milicianos sequer conheciam o denunciado quando da abordagem, portanto, não tinham qualquer interesse em incriminá-lo gratuitamente, sendo que a função da polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente, quando não há qualquer relação anterior entre eles. Não houve demonstração de animosidade precedente ou motivo para leviana incriminação por parte dos policiais. Por tal razão não merecem ver desprestigiadas as palavras tão somente por pertencerem aos quadros da polícia. Nesse diapasão, confira-se:

“Prova criminal. Testemunha. Hipótese de tóxico. Depoimento prestado por policial. Validade. Inexistência de razão concreta para suspeição. Recurso não provido.” (JTJ 208/273).

“Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus testemunhos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição” (RT 614/275).

Ademais, pela grande quantidade de substâncias apreendidas, não restam dúvidas de que se destinavam ao comércio ilícito.

Por tal motivo, não é possível, pois, a desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Inviável a configuração de eventual privilégio ante o extenso histórico criminal do acusado (fls. 52/61).

Caracterizado, assim, o delito previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006.

Assim é que decido e passo a dosar a pena, em consonância com o sistema trifásico.

Na primeira fase de dosimetria, em atenção aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/2006, observo que houve apreensão de grande quantidade de cocaína na residência ocupada pelo acusado (mais de 1,3 kg) e que o réu possui antecedentes criminais, com condenações definitivas que não são hábeis a caracterizar reincidência (fls. 52/61), ficando a pena-base estabelecida em 6 (seis) anos de reclusão, além 600 (seiscentos) dias-multa, que se torna definitiva à míngua de agravantes ou atenuantes e de causa de aumento ou de diminuição de pena.

Sendo o réu portador de maus antecedentes e considerando a quantidade de pena e a natureza do crime (equiparado a hediondo), não havendo lapso temporal suficiente para progressão antecipada, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado.

Em razão do quantum da pena imposta, incabíveis a substituição da pena, prevista no artigo 44 do Código Penal, bem como o sursis, previsto no artigo 77 do Estatuto

Repressivo.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a presente ação e condeno KELVIN NICOLAS FERRAZ NUNES à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, por violação ao disposto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, no patamar mínimo legal, absolvendo-o da imputação da violação do art. 34 da Lei de Drogas, por insuficiência probatória.

Por se tratar de crime equiparado constitucionalmente a hediondo, evidenciando, ainda, a gravidade concreta dos fatos (apreensão de mais de 1,3kg de cocaína), bem como por ainda estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, mormente da presente sentença condenatória - sem olvidar que o acusado portador de maus antecedentes e respondeu preso o presente processo sendo ilógica a sua soltura neste momento processual - não poderá o réu recorrer em liberdade.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra.

Em caso de recuso, expeça-se a guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficiando-se à justiça eleitoral, para suspensão dos direitos políticos, sem prejuízo do respectivo ofício ao IIRGD.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos bens apreendidos em poder do condenado em favor da União.

Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis. Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova.

Por fim, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, diligenciando a serventia com as demais formalidades de praxe.

Custa na forma da lei, observada a gratuidade judiciária em favor do réu.

P.I.C.

São Paulo, 27 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA